

Zgłaszający: Peter Ferenc

Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Niemcy

E-Mail: info@foxprof.club

Telefon: +49 157 317 33332

FAX: +1 231 538 6409

Adresat: Prokuratura Generalna Republiki Słowackiej

Štúrova 2, 812 85 Bratislava

E-Mail: podatelna.gpsr@genpro.gov.sk

Data: 19 października 2025 r.

ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE

z powodu podejrzenia popełnienia przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego według § 326 ust. 1 lit. a) Kodeksu karnego oraz podejrzenia utrudniania wymiaru sprawiedliwości według § 344 Kodeksu karnego

I. Przedmiot zawiadomienia

Niniejszym składam zawiadomienie o przestępstwie przeciwko prokurator Mgr. Barborze Holec Žiklovej, prokuratorowi JUDr. Kováčikowi z Prokuratury Rejonowej w Trenčinie oraz JUDr. Lucii Konečnej – wyższej urzędnicze sądowej Sądu Rejonowego w Trenčinie, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego według § 326 ust. 1 lit. a) Kodeksu karnego, a także w związku z podejrzeniem utrudniania wymiaru sprawiedliwości według § 344 Kodeksu karnego.

Niniejsze zawiadomienie dotyczy ich postępowania w związku z postanowieniem sygn. akt 1Pn 572125/3309-11 z dnia 9.10.2025 r., którym Prokuratura Rejonowa w Trenčinie oddaliła moje zażalenie na postanowienie funkcjonariusza dochodzeniowego Policji w Trenčinie sygn. akt ORP-508/1-VYS-TN-2025 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie JUDr. Adriany Soldán Steinerovej.

II. Opis stanu faktycznego

W zaskarżonym postanowieniu wskazano, że:

„Pierwotna kwota w wysokości 600 € została obniżona do kwoty 10 €, która stanowi już wyłącznie koszty postępowania.”

Twierdzenie to jest nieprawdziwe i manipulacyjne, ponieważ zgodnie z oficjalnym oświadczeniem Powszechnej Kasy Chorych, S.A., oddział Považská Bystrica z dnia 16.6.

2025 r. (nr akt 2527057513):

„Po zaksięgowaniu przedłożonych dokumentów za okres 202306–202312 nie odnotowujemy żadnej zaległej składki.”

Z tego wynika, że należność główna została obniżona do 0 €, a nie do 10 €.

Mimo to prokurator Žiklová oraz prokurator Kováčik świadomie potwierdzili i zatuszowali nieprawdziwą informację o istnieniu „opłaty w wysokości 10 euro“, która nie była przedmiotem postępowania i nie ma żadnej podstawy prawnej.

Tym postępowaniem:

- zignorowali oficjalne dowody w aktach,
- zniekształcili treść akt na niekorzyść zgłaszającego,
- i manipulacyjnie zastąpili pojęcie „obniżone do 0 €“ pojęciem „obniżone do 10 €“, tworząc wrażenie, że wierzytelność nadal istniała.
- i utrudniali wyjaśnienie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez komornik JUDr. Adrianę Soldán Steinerovą.

Takiej ingerencji nie można wytłumaczyć jako „niewiedzy“, ponieważ przedmiotowe rozstrzygnięcie VŠZP było dołączone do akt i jasno dowodzi, że na dzień 30.08.2016 żadna wierzytelność nie istniała.

Jednocześnie wskazuję na niezgodne z prawem postępowanie JUDr. Lucii Konečnej, wyższej urzędniczki sądowej Sądu Rejonowego w Trenčinie, która w dniu 16.10.2025 podpisała i wydała zawiadomienie o przekazaniu sprawy prowadzonej pod sygn. akt 14C/15/2025 do Sądu Rejonowego w Bańskiej Bystrzycy.

Czynność tę wykonała bez zgody powoda, bez orzeczenia sądu nadzrędnego i bez uprawnienia do działania w imieniu sędziego, czym rażąco naruszyła przepisy § 12, § 38 i § 41 Kodeksu postępowania cywilnego.

JUDr. Lucia Konečná swoim postępowaniem przekroczyła zakres upoważnienia urzędnika sądowego i bezprawnie ingerowała w tok postępowania sądowego, gdy samowolnie i bez podstawy prawnej przesunęła akta poza właściwy sąd.

Tym postępowaniem bezpośrednio udaremniła sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i przyczyniła się do odmowy prawa do ochrony sądowej według art. 46 ust. 1 Konstytucji RS i art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

To przekazanie odbyło się bez mojej zgody, bez orzeczenia sądu nadzrędnego i wbrew § 12, § 38 i § 41 Kodeksu postępowania cywilnego, a więc bezprawnie.

Tym samym JUDr. Lucia Konečná — jako wyższa urzędniczka sądowa — przekroczyła i nadużyła swoje uprawnienia, gdy:

- wydała czynność o skutkach prawnych (przekazanie sprawy), choć nie ma do tego kompetencji ustawowej,
- zastąpiła sędziego bez upoważnienia, czym doszło do naruszenia § 37 ust. 2 KPC,
- i udaremniła sprawiedliwe rozstrzygnięcie sądu I instancji, czym bezpośrednio naruszyła moje prawo do rzetelnego postępowania według art. 6 Konwencji.

III. Ocena prawna (rozszerzona)

Takie postępowanie wypełnia znamiona czynu zabronionego nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego według § 326 ust. 1 lit. a) Kodeksu karnego, ponieważ:

„Przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego dopuszcza się ten, kto jako funkcjonariusz publiczny, w zamiarze wyrządzenia innemu szkody lub uzyskania dla siebie albo innej osoby nienależnej korzyści, wykonuje swoje uprawnienia w sposób sprzeczny z ustawą.“

Istotą tej sprawy nie jest jednak jedynie brak zgody z konkretnym rozstrzygnięciem, lecz ujawnienie systemowego nadużywania i naginania prawa, gdy organy ścigania orzekają same o sobie – o tym, czy ich własne postępowanie wypełnia znamiona przestępstwa.

W tym kontekście organy prokuratury wielokrotnie posługują się frazesem, którym starają się legitymizować odmowę przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie i jednocześnie uwolnić się od jakiegokolwiek odpowiedzialności:

Frazes ten jest w bezpośredniej sprzeczności z zasadą państwa prawa, ponieważ faktycznie tworzy stan, w którym organ władzy publicznej sam ogłasza się nietykalnym. Pod pretekstem „kompetencji do oceny czynu” przywłaszcza sobie prawo do decydowania o własnej odpowiedzialności karnej, czym narusza zasadę „nemo iudex in causa sua” – nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Cytowany frazes, który prokuratura

i policja systematycznie stosują, nie jest przepisem ustawowym, lecz samowolną wykładnią bez oparcia w ustawie i mocy prawnej (stosowaną bezprawnie). Taka wykładnia nie ma oparcia ani w Kodeksie postępowania karnego (§ 197 do § 199), ani w Kodeksie karnym, dlatego jej zastosowanie jest bezprawne.

Cytowany frazes stanowi celową wykładnię, która w praktyce jest stosowana do formalnego uzasadnienia odmowy przyjęcia zawiadomień o przestępstwie bez merytorycznego zbadania czynu.

Powstaje w ten sposób stan, w którym czyn, który w przypadku obywatela niewątpliwie wypełniłby znamiona przestępstwa, w przypadku funkcjonariusza publicznego „staje się zwykłą praktyką, uznawaną za czynność zgodną z prawem”.

Stan ten jest w bezpośredniej sprzeczności z zasadą równości wobec prawa według art. 12 ust. 1 Konstytucji RS oraz z zasadą państwa prawa według art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 2 Konstytucji RS, które stanowią, że:

„Organy państwowe mogą działać wyłącznie na podstawie ustawy, w jej granicach i w sposób, który ustawa określa.”

Jeżeli organy państwowe przekroczą te granice, tracą uprawnienie do działania, a ich rozstrzygnięcia są nieważne bez względu na formalny autorytet.

System jest ustawiony tak, że obywatel ma jedynie „uprawnienie do sprzeciwu”, podczas gdy organy państwa mają „uprawnienie do rozstrzygania” również o własnych uchybieniach.

W praktyce oznacza to, że to, co u obywatela byłoby przestępstwem, u funkcjonariusza publicznego zostaje ocenione jako „wykonywanie uprawnień”.

Model ten jest sprzeczny z art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, który gwarantuje prawo do rzetelnego postępowania przed bezstronnym i niezawisłym organem, a także z art. 13 Konwencji, który gwarantuje skuteczny środek odwoławczy.

Nie można zaakceptować stanu, w którym organ władzy publicznej rozstrzyga o własnej odpowiedzialności karnej.

W państwie prawa nie może istnieć kasta nietykalnych, którzy sami oceniają, czy naruszyli ustawę.

Taki stan zaprzecza samemu sensowi sprawiedliwości, pewności prawnej obywateli, zaufaniu do systemu prawnego i zaufaniu do funkcjonowania państwa.

Taki sposób sprawowania władzy publicznej jest sprzeczny również z art. 3 ust. 1 Konstytucji RS, który gwarantuje, że Republika Słowacka nie wiąże się z żadną ideologią ani przywilejami osób, dlatego każdy funkcjonariusz publiczny musi podlegać tym samym regułom co obywatel.

Jeżeli funkcjonariusz publiczny świadomie manipuluje stanem faktycznym, zataja dowody lub działa wbrew ustawie, powstaje zasadnicze pytanie, czy taka osoba jest w ogóle psychicznie zdolna do wykonywania i pełnienia funkcji w administracji publicznej.

Takie postępowanie nie tylko podważa zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości, ale stanowi także porażkę moralną, która jest nie do pogodzenia z zasadą bezstronności, profesjonalizmu i odpowiedzialności, którymi powinny kierować się wszystkie organy władzy publicznej.

Z tego powodu wnoszę do Prokuratury Generalnej RS o zbadanie tej sprawy również z punktu widzenia wymiaru konstytucyjnoprawnego i etycznego, który dotyczy równości wobec prawa i podstawowego zaufania społeczeństwa do sprawiedliwości państwa.

IV. Wniosek i żądania

Wnoszę do Prokuratury Generalnej Republiki Słowackiej, aby: 1. zbadała zgodność z prawem postępowania prokuratorów Mgr. Barbory Holec Žiklovej - prokurator i JUDr. Ondreja Kováčika - prokuratora, oraz ustaliła osobistą odpowiedzialność karną; 2. ustaliła, czy nie doszło do wypełnienia znamion przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i utrudniania wymiaru sprawiedliwości; 3. zapewniła usunięcie stanu niezgodnego z prawem i ustaliła karną osobistą odpowiedzialność wobec tych osób, które uczestniczyły w manipulacji danymi faktycznymi i naruszeniu zasady równości wobec prawa.

4. Jednocześnie wnoszę do Prokuratury Generalnej RS o zbadanie zgodności z prawem postępowania JUDr. Lucii Konečnej, wyższej urzędniczki sądowej Sądu Rejonowego w Trenčinie, w związku z bezprawnym przekazaniem akt 14C/15/2025 do Sądu Rejonowego w Bańskiej Bystrzycy, oraz o ustalenie osobistej i karnej odpowiedzialności.

V. Załączniki

1. Postanowienie Prokuratury Rejonowej w Trenčinie z 09.10.2025 (sygn. akt 1Pn 572125/3309-11) → [Otwórz dokument](#)
2. Oświadczenie VŠZP z 16.06.2025 – „Žaden dlug juž nie jest odnotowany“ → [Otwórz dokument](#)
3. Zestawienie zaległości VŠZP nr 2527057513 → [Otwórz dokument](#)
4. Sprzeciw – Wniosek o uchylenie przekazania sprawy (sygn. akt 14C/15/2025) → [Otwórz dokument](#)
5. Korespondencja e-mailowa z dnia 18.10.2025 → [Otwórz dokument](#)

Niniejszy dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (QES) i doręczony zgodnie z art. 19 rozporządzenia eIDAS (UE nr 910/2014).



Z wyrazami szacunku

Peter Ferenc

W Kumhausen, dnia 19 października 2025 r.

Sąd Rejonowy w Trenčinie, Piaristická 27, 911 80 Trenčín

Peter Ferenc Rammelkam 2 840 36 Kumhausen Niemcy

Sprawa: Zawiadomienie o przekazaniu sprawy

W sporze powoda: Peter Ferenc, ur. 24.10.1964 przeciwko pozwanej: JUDr. Adriana

Soldán Steinerová o naprawienie szkody, zawiadamiamy Państwa, że Sąd Rejonowy w Trenčinie akta p r z e k a

z u j e do Sądu Rejonowego w Bańskiej Bystrzycy w rozumieniu postanowienia 14C/15/2025-32 z dnia 13.10.2025, prawomocnego dnia 13.10.2025.

JUDr. Lucia Konečná wyższy urzędnik sądowy

Za zgodność sporządzenia: Jakub Žáčik

Przepisy ustawowe zastosowane w niniejszym zawiadomieniu o przestępstwie

Kodeks karny (ustawa nr 300/2005 Dz.U.)

- § 326 ust. 1 lit. a)

„Przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego dopuszcza się ten, kto jako funkcjonariusz publiczny, w zamiarze wyrządzenia innemu szkody lub uzyskania dla siebie albo innej osoby nienależnej korzyści, wykonuje swoje uprawnienia w sposób sprzeczny z ustawą.“

- § 344

Przestępstwo utrudniania wymiaru sprawiedliwości.

Kodeks postępowania karnego (ustawa nr 301/2005 Dz.U.)

- § 197 – § 199

Regulują postępowanie organów ścigania przy odmowie przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie i przy rozstrzygnięciu o wszczęciu postępowania karnego.

→W tekście zastosowane do wykazania, że tzw. „frazes“ nie ma oparcia ustawowego.

Kodeks postępowania cywilnego (ustawa nr 160/2015 Dz.U.)

- § 12 – Właściwość miejscowa sądu.
- § 37 ust. 2 – Zakres upoważnienia urzędnika sądowego.
- § 38 – Zmiana właściwości.
- § 41 – Przekazanie sprawy.

→ Zastosowane do wykazania, że JUDr. Lucia Konečná bezprawnie przekazała sprawę bez orzeczenia sądu nadrzędnego.

Konstytucja Republiki Słowackiej (ustawa nr 460/1992 Dz.U.)

- Art. 1 ust. 1

„Republika Słowacka jest suwerennym, demokratycznym i prawnym państwem.“

- Art. 2 ust. 2

„Organy państwowe mogą działać wyłącznie na podstawie ustawy, w jej granicach i w sposób, który ustawa określa.“

- Art. 3 ust. 1 „Republika Słowacka nie wiąże się z żadną ideologią ani religią.“
- Art. 12 ust. 1 „Ludzie są wolni i równi w godności i w prawach.“

- Art. 46 ust. 1 „Każdy może dochodzić w sposób określony ustawą swojego prawa przed niezawisłym i bezstronnym sądem.“

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska Konwencja)

Zasady państwa prawa (zasady łacińskie)

(pełny wykaz przepisów prawnych, na które się powołuję)

„Przepisy ustawowe zastosowane w niniejszym zawiadomieniu o przestępstwie“ przekazuję organom administracji publicznej (władzy), aby każdy czytelnik (również z PG RS lub organów międzynarodowych) jasno widział, że znam ustawę i cytuję ją fachowo.

Wykaz ten służy wykazaniu, że zgłaszający zna i stosuje wszystkie istotne przepisy prawne Republiki Słowackiej i prawa międzynarodowego, a jednocześnie wzywa czytelników, aby zapoznali się z tymi przepisami w pełnym zakresie.

„Wymiary kar i skutki naruszenia wymienionych przepisów ustawowych“

1. § 326 ust. 1 Kodeksu karnego – Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego

Treść znamion czynu:

„Przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego dopuszcza się ten, kto jako funkcjonariusz publiczny, w zamiarze wyrządzenia innemu szkody lub uzyskania dla siebie albo innej osoby nienależnej korzyści, wykonuje swoje uprawnienia w sposób sprzeczny z ustawą.“

Wymiar kary:

- Pozbawienie wolności od 1 do 5 lat.
- Jeżeli czyn spowoduje znaczną szkodę lub inny poważny skutek,
→pozbawienie wolności od 4 do 10 lat.
- Jeżeli sprawca popełni czyn w sposób poważniejszy, ze szczególnego motywu lub jako

członek zorganizowanej grupy,

→pozbawienie wolności od 7 do 12 lat.

Skutki dodatkowe:

- Utrata zdolności do pełnienia funkcji w administracji publicznej.
- Obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody.
- Możliwość postępowania dyscyplinarnego według ustawy nr 153/2001 Dz.U. o prokuraturze (§

59–63).

2. § 344 Kodeksu karnego – Utrudnianie wymiaru sprawiedliwości

Treść znamion czynu:

„Kto udaremnia lub utrudnia wykonywanie uprawnień organu władzy publicznej lub sądu, w szczególności przez to,

że przedkłada nieprawdziwe dowody, zataja istotne okoliczności lub w inny sposób przeszkadza wykonywaniu

sprawiedliwości, podlega karze...”

Wymiar kary:

- Pozbawienie wolności od 1 do 5 lat.
- Jeżeli sprawca wyrządzi tym poważny uszczerbek na prawach innego lub uniemożliwi wykonywanie sprawiedliwości,
→pozbawienie wolności od 3 do 8 lat.

Skutki dodatkowe:

- Możliwość sądowego zakazu wykonywania zawodu.
- Przy powtarzającym się postępowaniu – zaliczenie do przestępstw przeciwko wykonywaniu władzy publicznej
(wyższe ryzyko tymczasowego aresztowania).

3. Naruszenie § 37 ust. 2, § 38 i § 41 Kodeksu postępowania cywilnego**Treść:**

Wyższy urzędnik sądowy może działać wyłącznie w zakresie upoważnienia sędziego.

Jeżeli wykona czynność, do której nie jest uprawniony (np. przekazanie sprawy), stanowi to przekroczenie uprawnień.

Skutki:

- Czynność jest nieważna (prawnie bezskuteczna).
- Sędzia lub prezes sądu jest obowiązany uchylić i naprawić sprawę.
- W przypadku umyślnego postępowania: możliwość postępowania dyscyplinarnego według ustawy nr 55/2017 Dz.U. o służbie państwowej,
→środek dyscyplinarny: pisemne upomnienie aż po zwolnienie ze służby państwowej.

4. Naruszenie artykułów Konstytucji Republiki Słowackiej**Dotknięte artykuły:**

Art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 2, art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 46 ust. 1.

Skutki:

- Chodzi o naruszenie podstawowych praw obywatela, które może być przedmiotem skargi konstytucyjnej według art. 127 Konstytucji RS.
- Może prowadzić również do dyscyplinarnej lub karnej odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego według § 326 KK,
albo do międzynarodowej odpowiedzialności państwa według artykułu 41 Konwencji o ochronie praw człowieka (naprawienie szkody i krzywdy).

5. Naruszenie artykułów 6 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Art. 6 – Gwarantuje prawo do rzetelnego postępowania.

Art. 13 – Gwarantuje prawo do skutecznego środka odwoławczego.

Skutki:

- Naruszenie tych artykułów może być przedmiotem skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC).

- W przypadku uznania naruszenia praw:

- obowiązek państwa zapłaty odszkodowania finansowego według artykułu 41 Konwencji,

- publikacja orzeczenia jako precedens, który zobowiązuje Republikę Słowacką do działania w przyszłości zgodnie z Konwencją.

6. Odpowiedzialność dyscyplinarna według ustawy nr 153/2001 Dz.U. o prokuraturze

§ 59 – 63: Prokurator odpowiada dyscyplinarnie za umyślne naruszenie ustawy, nadużycie uprawnień lub postępowanie obniżające powagę funkcji prokuratury.

Możliwe sankcje:

7. Zasada „nemo iudex in causa sua“

Zasada łacińska: Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.

Naruszenie: Jeżeli organ władzy publicznej rozstrzyga o własnej działalności, →stanowi to naruszenie bezstronności i obiektywizmu, →podstawę wyłączenia z akt (§ 31 Kodeksu postępowania karnego, § 49 KPC),→a zarazem podstawę uchylenia orzeczenia jako niezgodnego z prawem.

Uwaga końcowa:

Wymienione wymiary kar i skutki prawne są cytowane według obowiązującego stanu prawnego Republiki Słowackiej na dzień 1 października 2025 r.

Ich celem jest wykazanie, że naruszenia wymienione w niniejszym zawiadomieniu o przestępstwie mają nie tylko wymiar etyczny, ale także bezpośredni karnoprawny i dyscyplinarny, za który ustawa przewiduje osobistą odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego.